

資料產生日期：115/05/31

採購契約

選擇題

編號	答案	試題
1	1	機關辦理資訊服務採購，下列何者錯誤？(1)辦理重大新興資訊業務，以整體委外服務方式，不可包括硬體設備等財物採購。(2)符合經濟部投資審議司公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」者，得禁止以陸資資訊服務業為分包廠商。(3)得要求廠商駐點服務人員簽具保密切結書。(4)可採行最有利標決標。
2	1	依採購法主管機關之「採購契約範本附記條款特別聲明」，廠商於履約過程使用資通訊產品履約時，下列何者不得使用？(1)中國大陸廠牌之資通訊產品。(2)日本國廠牌之資通訊產品。(3)韓國廠牌之資通訊產品。(4)美國廠牌之資通訊產品。
3	4	有關採購法主管機關所定「採購契約範本附記條款特別聲明」載明履約禁用中國大陸廠牌資通訊產品、不得提供公務機密予AI及使用AI履約須報機關同意等規定，下列何者錯誤？(1)履約過程及履約標的禁止使用及採購中國大陸廠牌資通訊產品〔含軟體、硬體及服務(含生成式AI程式如：Deepseek等)〕。(2)廠商履約過程及成果需透過使用及採購生成式AI以產出履約標的內容或相關文件者，應先徵得機關同意始得為之。(3)廠商不得向生成式AI提供採購案涉及公務應保密、個人及未經機關(構)同意公開之資訊，亦不得向生成式AI詢問可能涉及採購案機敏或個人資料之事項。(4)契約本文之效力優於本特別聲明附記條款。
4	4	下列何者錯誤？(1)機關通知廠商變更契約，廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。(2)機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作，其後如未依原通知辦理契約變更者，應補償廠商所增加之必要費用。(3)契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的更正之。(4)機關以正式公文通知廠商變更契約，縱廠商表示反對，契約變更仍生效力。
5	4	契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完工後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算下列何者為是？(1)逾分段進度但未逾最後履約期限，計算逾分段進度之違約金。(2)逾分段進度且逾最後履約期限，應就逾分段進度及最後履約期限部分，分別計罰違約金。(3)分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。(4)最後履約期限與其他採購契約之進行有關者，未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。
6	3	下列何者錯誤？(1)機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。(2)因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應負賠償責任，機關得於招標文件預先載明廠商無需對「所失利益」負賠償責任。(3)契約之一方未請求他方依契約履約者，得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。(4)契約所定技術規格違反採購法第

		26條規定，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。
7	1	招標文件未另定契約生效條件者，下列何者為契約生效日？(1)決標日。(2)決標日之次一上班日。(3)雙方完成契約簽署之日。(4)依機關指定之日期。
8	2	下列敘述何者正確？(1)分包廠商不得將分包契約再行分包。(2)轉包廠商如有再轉包者，其中間轉包之廠商雖未與機關訂有契約，亦未實際履行契約者，仍應與得標廠商及最後轉包廠商對機關負連帶履行及賠償責任。(3)機關要求廠商報備其分包契約時，廠商應一併將分包部分設定權利質權予分包廠商。(4)廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商，則該分包廠商所負契約連帶瑕疵擔保責任，與得標廠商相同。
9	2	下列就採購法主管機關訂定之採購契約範本之敘述何者正確？(1)屬必要條件。(2)以採用為原則。(3)範本內容均不可修改。(4)只要預先聲明即可不必採用。
10	4	機關視個案性質，於工程採購招標文件中要求廠商履約期間辦理營造綜合保險，下列敘述何者有誤？(1)工程有延期或遲延履約，保險期間順延。(2)將機關及其技術服務廠商、施工廠商及全部分包廠商列為共同被保險人。(3)附加第三人建築物龜裂倒塌責任險或鄰近財物附加條款。(4)載明每一事故之廠商自負額下限。
11	3	下列何者情形，致廠商履約費用增加或減少者，契約價金得予調整？(1)匯率變動。(2)汽油價格上漲。(3)政府縮短工時政策。(4)員工罷工。
12	1	依採購法主管機關訂定之工程採購契約範本，契約價金係以總價決標，且以契約總價給付，工程標的中某項之實作數量較契約所定數量增加達百分之十八，以下何者正確？(1)以契約變更增加該項契約價金百分之十五。其他百分之三，由廠商自行負擔。(2)應完全由廠商自行負擔。(3)應以契約變更增加該項契約價金百分之十八。(4)由機關與廠商各負擔一半。
13	3	以下簽訂契約之方式，何者為非？(1)採購個案，招標文件預先載明分訂2個契約，而與廠商訂定2個契約。(2)採購個案，因採複數決標，得標後，分別與廠商就其得標項目訂定契約。(3)採購個案，因採共同投標，得標後與各該成員就其主辦項目，分別訂定契約。(4)機關利用共同供應契約採購，下訂後無須再與廠商簽訂契約。
14	2	下列敘述何者正確？(1)得標廠商其於國內員工總人數逾100人，履約期間僱用身心障礙者及原住民人數各應達國內員工總人數1%之規定，須於契約明定始生效力。(2)政府採購契約約定履約期限以日曆天計算者，如該履約期間之末日適逢星期假日、國定假日或其他休息日，而契約未有特別約定者，適用民法第122條所定「以其休息日之次日代之」。(3)契約應訂明得標廠商其於國內員工總人數逾100人，履約期間僱用身心障礙者及原住民人數不足者，應分別依規定繳納代金，並將繳納證明文件影本送機關查核。(4)得標廠商擬分包之項目及分包廠商，屬得標廠商之權責，機關不得予以審查。
15	4	下列敘述何者正確？(1)契約文件不包括招標文件。(2)對於分包廠商履約之部分，得標廠商仍應負完全責任。但分包契約報備於機關者不在此限。(3)分包契約報備於採購機關，並經得標廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，其分包部分之瑕疵擔保責任，由分包廠商承擔，得標廠商得免除其責任。(4)契約條款預先置於招標文件。

16	2	下列何者非機關得辦理採購契約價金調整之情形？(1)因國內政府法令之變更。(2)因國外稅捐變更。(3)總價結算工程契約之單項履約數量因契約變更須增減。(4)依契約約定辦理物價指數調整。
17	2	依採購契約要項，逾期違約金，以契約價金總額之多少比率為上限？(1)10%。(2)20%。(3)30%。(4)40%。
18	3	得標廠商，在何種情形下，得請求契約變更？(1)所交之財物不符契約約定。(2)機關之需求變更。(3)契約原標示之廠牌型號停產。(4)所使用之材料不符契約約定，要求減價收受。
19	4	下列何者非屬契約文件？(1)契約本文。(2)投標文件。(3)招標文件。(4)拒絕往來廠商名單。
20	1	逾期違約金，為損害賠償預定違約金，以日為單位，請問下列情形何者不宜？(1)違約金之上限定為契約總價之百分之五十。(2)每逾1日以契約總價之一定比率處罰。(3)違約金之上限定為契約總價之百分之二十。(4)每逾1日以定額處罰。
21	3	契約約定所有應檢驗或測試之費用應由廠商負擔。在何種情況下應由機關負擔？(1)檢驗結果合格。(2)測試結果不合格。(3)檢測契約約定以外之項目結果合格。(4)檢測契約約定以外之項目結果不合格。
22	4	機關與廠商於契約之相互通知，除得於契約中約定外，不宜以下列何種方式為之？(1)書面文件。(2)信函。(3)傳真。(4)口頭。
23	3	下列敘述何者正確？(1)契約變更以機關公文通知即為有效。(2)廠商履約結果涉及智慧財產權者，機關應取得全部權利。(3)機關對於廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。(4)機關應就廠商向保險人索賠所費時間給予延長履約期限。
24	2	下列敘述何者錯誤？(1)機關得於契約約定，廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。(2)機關應對廠商工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。(3)機關得於契約約定履約爭議經契約雙方同意並訂立仲裁協議書後，依契約約定及仲裁法規定提付仲裁。(4)採購標的之送達地點及履約處所，應於契約內訂明。
25	4	下列何種情形，廠商尚不得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之？(1)契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。(2)契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。(3)較契約原標示者更優或對機關更有利。(4)契約原標示之廠牌價格高，契約價格無法容納。
26	2	下列敘述何者錯誤？(1)契約文件包括招標文件及其變更或補充。(2)廠商之投標文件非屬契約文件。(3)契約文件得包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。(4)契約所包括之各種文件，應明定其效力及優先順序。
27	4	下列敘述何者錯誤？(1)採購契約要項內容，由機關依採購之特性及實際需要擇訂於契約。(2)契約文字應以中文書寫，其與外文文意不符者，除契約另有約定者外，以中文為準。(3)契約變更，除採購法另有規定外，非經機關及廠商雙方之合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。(4)任何契約均應記載固定金額之總價。
28	3	契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金，屬分段完工使用或移交者，除分段完工期限與其他採購契約之進行有關者外，逾分段進度且

		逾最後履約期限者，其逾期違約金之計算下列何者為是？(1)扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。(2)計算逾分段進度之違約金。(3)分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。(4)個別計算違約金。
29	2	某工程採購在開標前，機關發現招標文件之「工程規範說明書」漏印兩頁重要圖說。此時機關最適當的處置為何？(1)已有廠商投標，為保護投標廠商權益，應照常開標決標，事後再辦理變更。(2)重要圖說屬「變更或補充招標文件內容」之情形，應不予開標。(3)繼續開標，但要求投標廠商現場簽名表示不計較漏印部分。(4)只要投標廠商超過3家，即可視為不影響公正，繼續辦理決標。
30	2	機關辦理工程採購之估驗計價付款期限，下列敘述何者正確？(1)依行政院主計總處之「公款支付時限及處理應行注意事項」辦理。(2)依個案契約約定辦理；契約未約定者，依採購法第73條之1規定辦理。(3)契約不得約定機關應於15工作天內完成審核並付款予廠商。(4)依採購法規定，不論是否涉及向上級機關申請核撥補助款者，期限均相同。
31	3	統包工程採購，契約價金係以總價決標，且以契約總價給付。某項目實作數量較核定詳細表所定數量增加8%時，就契約價金之結算，下列何者正確？(1)以契約變更增加該項目契約價金3%。(2)以契約變更增加該項目契約價金8%。(3)不予增加契約價金。(4)視經費情況協議之。
32	2	廠商於履約過程使用中國大陸廠牌資通訊產品（含中國大陸生成式AI程式Deepseek），下列何者錯誤？(1)機關得以書面通知廠商終止或解除全部或部分契約。(2)廠商於得標後只要不簽署「使用資通訊產品禁制事項同意書/切結書」就可以使用中國大陸廠牌資通訊產品。(3)致第三人權利受有損害者，廠商應負責任。(4)廠商違反契約禁制事項，適用契約本文關於權利及責任條款之違約責任，就機關所受損害負賠償之責。
33	2	機關辦理勞動派駐採購，下列何者為是？(1)機關不得指揮監督管理派駐勞工。(2)可採行最有利標決標。(3)機關得於要派契約中訂明派駐勞工年齡不得逾60歲。(4)機關得於招標文件訂明得標廠商應僱用原派駐勞工。

是非題

編號	答案	試題
1	0	決標或簽約後發現所列廠牌目前無法製造、供應，不容易取得，價格不合理，不能確保採購品質，或代理商、經銷商有公平交易法所稱之獨占或聯合行為之情事之一者，契約約定之採購標的，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。
2	X	決標或簽約後發現所列廠牌目前無法製造、供應，不容易取得，價格不合理，不能確保採購品質，或代理商、經銷商有公平交易法所稱之獨占或聯合行為之情事之一者，契約約定之採購標的，廠商不得向機關提出以其他規格、功能及效益相當之替代品代之。
3	X	機關應對廠商工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
4	X	機關辦理採購，廠商之投標文件非屬契約文件。
5	X	機關採購契約，履約過程中，機關與廠商相互間之通知，於送達他方或通知所載生效日生效，並以二者中較先發生者為準。

6	0	機關與廠商相互間之通知，得於採購契約約定以書面文件、信函、傳真或電子郵件方式送達他方所指定之人員或處所為之。
7	0	機關得視需要，於採購契約中明定契約價金應含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。
8	0	機關辦理採購，得依採購之特性及實際需要，於契約中明定廠商請領契約價金時應提出之文件。
9	0	機關辦理採購，契約價金依履約進度給付者，應訂明各次給付所應達成之履約進度及廠商應提出之履約進度報告，由機關核實給付。
10	0	機關通知廠商變更採購契約，廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。
11	0	機關辦理採購，廠商履約有可歸責於與機關有契約關係之其他廠商之遲延情形者，得檢具事證，以書面通知機關。機關得審酌其情形後，延長履約期限，不計逾期違約金。
12	X	機關各種採購契約應訂明，廠商履約結果涉及智慧財產權者，機關應取得全部權利。
13	X	廠商提送之期中報告經機關審查不合格，機關同意廠商於20天內改善者，應一併同意廠商將期末報告之交付時間順延20天，以符公平合理原則。
14	X	機關辦理採購，契約之數量清單與圖說不符時，一律以數量清單為準。
15	X	機關採購，契約價金係以總價決標，且以契約總價給付，實際施作數量較契約所定數量之差異應由廠商自行負擔。
16	0	機關辦理採購須至國外原廠辦理查驗或驗收，機關查驗或驗收人員之旅費及生活費用，不得包括在契約價金內。
17	X	機關委託技術服務案件，如屬技師事務所或建築師事務所以自然人身分參與投標及執行業務者，標價仍應加計營業稅。
18	0	機關委託技術服務案件，如屬技師事務所或建築師事務所以自然人身分參與投標及執行業務者，因無營業稅之適用，機關得於契約內載明「由自然人投標者，不含營業稅」。
19	X	機關辦理採購，對於廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，負賠償責任。
20	0	機關辦理採購，對於廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。
21	0	政府採購契約約定履約期限以日曆天計算者，如該履約期間之末日適逢星期假日、國定假日或其他休息日，而契約未有特別約定者，以其休息日之次一辦公日代之。
22	X	機關辦理採購，契約所包括之各種文件均具同一效力，無優先順序。
23	0	機關辦理採購，契約所包括之各種文件，應明定其效力及優先順序。
24	X	廠商未依政府採購契約約定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由機關負擔。
25	X	機關就廠商履行採購契約標的為查驗、測試或檢驗之權利，該標的如曾通過其他查驗、測試或檢驗，不得再次辦理。
26	0	機關就廠商履行採購契約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。

27	X	機關辦理採購，於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，得通知廠商限期改善。廠商不於上開期限內依照改善者，機關得使第三人改善，但其危險及費用，由機關及廠商共同負擔。
28	O	機關辦理採購，於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，得通知廠商限期改善。廠商不於上開期限內依照改善者，機關得使第三人改善，其危險及費用，均由廠商負擔。
29	X	採購標的之送達地點、履約處所，依機關之書面或口頭通知，不必於契約內訂明。
30	O	採購標的之送達地點、履約處所，應於契約內訂明。
31	O	廠商未依政府採購契約約定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。
32	X	機關辦理單價決標採購契約，並以實作數量結算，該契約應記載項目及單價，至於金額或數量，則視個案實際履約情形，不必於契約記載上限。
33	O	機關辦理單價決標採購契約，並以實作數量結算，該契約應記載項目、單價及金額或數量上限。
34	X	履約爭議未能達成協議者，廠商不得逕自提起民事訴訟。
35	O	履約爭議未能達成協議者，廠商得逕自提起民事訴訟。
36	X	政府採購契約屬公法契約性質，不適用民法之相關規定。
37	O	政府採購契約屬私法契約性質，適用民法之相關規定。
38	X	保固期間內，採購標的因瑕疵致無法使用之期間，仍計入保固期。
39	O	機關採購契約得訂明保固期間內，採購標的因瑕疵致無法使用時，該期間得不予計入保固期。
40	X	機關辦理採購，因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；惟不能履約者，尚不得免除契約責任。
41	O	機關辦理採購，因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任。
42	X	機關採購契約變更，經機關指示即生效。
43	O	機關採購契約變更，非經機關及廠商雙方之合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
44	X	機關採購契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該契約自始無效。
45	O	機關採購契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的更正之。
46	X	機關於必要時得於採購契約所約定之範圍內通知廠商變更契約。廠商於接獲通知後向機關提出須配合變更之契約標的、價金、履約期限、付款期程，機關應予拒絕。
47	O	機關於必要時得於採購契約所約定之範圍內通知廠商變更契約。廠商於接獲通知後向機關提出須配合變更之契約標的、價金、履約期限、付款期程，尚非不合理。
48	X	依採購契約要項，契約約定之採購標的，契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。其因而增加或減省廠商履約之費用，應予增加或自契約價金中扣除。

49	O	依採購契約要項，契約約定之採購標的，契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除。
50	X	政府採購契約不得訂明因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用。
51	O	政府採購契約得訂明因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用。
52	X	招標文件及其變更或補充為契約文件，且涵蓋其以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料等方式呈現之原件，尚不包括樣品。
53	O	招標文件及其變更或補充為契約文件，且涵蓋其以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
54	X	依採購法主管機關所定「採購契約範本附記條款特別聲明」，廠商履約過程及成果需透過使用及採購生成式AI以產出履約標的內容或相關文件者，不用徵得機關同意，但品質符合契約要求。
55	O	依採購法主管機關所定「採購契約範本附記條款特別聲明」，廠商於履約過程使用中國大陸廠牌資通訊產品（含中國大陸生成式AI Deepseek），機關得以書面通知廠商終止或解除全部或部分契約。
56	X	依採購法主管機關所定「採購契約範本附記條款特別聲明」，廠商於刊登廣告前，僅需提報擬刊登內容供機關審查，無須提供刊平臺供機關審查。
57	O	依採購法主管機關所定「採購契約範本附記條款特別聲明」，廠商於刊登廣告前，應提報擬刊登廣告之網路廣告平臺及刊登內容供機關審查。
58	O	機關得視採購之特性及實際需要，於契約約定履約貨品之包裝方式。
59	X	機關辦理採購，契約約定以外之查驗、測試或檢驗，無論其結果是否符合契約約定，均由廠商負擔所生之費用。
60	O	機關辦理採購，契約約定以外之查驗、測試或檢驗，其結果符合契約約定者，由機關負擔所生之費用。
61	X	機關辦理採購，契約文字應以中文書寫，其與外文文意不符者，一律以中文為準，契約不得另為約定。
62	O	機關辦理採購，契約文字應以中文書寫，其與外文文意不符者，除契約另有約定者外，以中文為準。但以限制性招標辦理之採購得以招標文件或契約所允許之外文為準。
63	X	政府採購契約約定履約期限以日曆天計算者，如該履約期間之末日適逢星期假日、國定假日或其他休息日，以休息日之次一辦公日代之，契約如有特別約定，該約定無效。
64	X	依採購法主管機關訂定之災害搶險搶修開口契約範本，廠商依機關通知待命，如未發生災害，不予計價。
65	O	依採購法主管機關訂定之災害搶險搶修開口契約範本，廠商依機關通知待命，如未發生災害，仍應依契約約定予以計價。
66	X	甲工程分三階段完工使用（屬分段完工使用或移交），第一階段工程約定於109年5月1日完工，第二階段工程約定於109年8月1日完工，最後完工期限為109年11月1日，且均訂有逾期違約金；如廠商第一階段工程於109年4月30

		日完工，第二階段工程於109年8月12日完工，且於109年10月30日完成甲工程，免計算逾期違約金。
67	0	甲工程分三階段完工使用(屬分段完工使用或移交)，第一階段工程約定於109年5月1日完工，第二階段工程約定於109年8月1日完工，最後完工期限為109年11月1日，且均訂有逾期違約金；如廠商第一階段工程於109年4月30日完工，第二階段工程於109年8月12日完工，且於109年10月30日完成甲工程，計算逾第二階段工程進度之違約金。
68	X	機關採購契約價金係以總價決標，且依實際施作數量給付，其履約結果，個別項目實作數量較契約所定數量增減未達一定百分比者，契約價金得不予增減。
69	0	依採購法主管機關訂定之工程採購契約範本，機關採購契約價金係以總價決標，且依契約價金總額結算給付，其履約結果，個別項目實作數量較契約所定數量增減未逾3%者，契約價金不予增減。
70	X	機關採購契約於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作，其後如未依原通知辦理契約變更者，免補償廠商所增加之必要費用。
71	0	機關採購契約於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作，其後如未依原通知辦理契約變更者，應補償廠商所增加之必要費用。
72	X	機關與廠商因履約爭議未能達成協議者，廠商得逕自提付仲裁，機關不得拒絕。
73	X	機關於契約約定由監造單位逕自會同廠商確定竣工者，機關未派代表參加者，符合採購法規定。
74	X	機關辦理採購，廠商履約有可歸責於分包廠商之情形而遲延者，得檢具事證，以書面通知機關。機關應予延長履約期限。
75	0	採購標的有於使用期間長期洽原供應廠商提供維修服務之必要者，得於契約訂明廠商每年提供此一服務之費用上限及廠商不得拒絕提供維修服務。
76	X	對於共同投標之採購案，機關單獨通知代表廠商終止契約，該契約即終止。
77	X	廠商未依政府採購契約約定履約，經機關通知廠商全部暫停執行，其情況經改正後，機關應就暫停執行給予延長履約期限。
78	X	依採購契約要項，契約價金係以總價決標，且以契約總價給付，而其履約工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減逾百分之十以上者，其逾百分之十之部分，得以變更設計增減契約價金。未逾百分之十者，契約價金得不予增減。但契約另有約定者，不在此限。
79	0	採購契約應訂明一方執行錯誤、不實或管理不善，致他方遭受損害之責任。某廠商現因隱瞞工作瑕疵、故意或重大過失行為，其對機關造成之損害賠償金額，不受上開約定拘束。
80	X	採購法已有明文規定，就一方執行錯誤、不實或管理不善或其他類似情形，致他方遭受損害之責任，爰毋須於契約約定。
81	0	機關得於契約約定，機關將其所有之財物運交廠商處所加工、改善或維修者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，廠商應負賠償責任。
82	0	機關得於契約約定，履約爭議經契約雙方同意並訂立仲裁協議書後，依契約約定及仲裁法規定提付仲裁。
83	X	機關辦理採購，履約項目經機關辦理查驗、測試或檢驗合格者，即免除廠商依契約所應履行及承擔之責任。

84	0	機關辦理採購，履約項目經機關辦理查驗、測試或檢驗合格者，仍不得免除廠商依契約所應履行及承擔之責任。
85	X	機關辦理採購，應就廠商向保險人索賠所費時間給予延長履約期限。
86	0	機關辦理採購，不得就廠商向保險人索賠所費時間給予延長履約期限。
87	X	依採購法規定，除契約另有約定外，工程採購估驗涉及向補助機關申請核撥補助款者，審核及付款期限均為30工作天。
88	0	依採購法規定，除契約另有約定外，工程採購估驗涉及向補助機關申請核撥補助款者，審核期限為15工作天，付款期限為30工作天。
89	X	依採購法規定，除契約另有約定外，工程採購之估驗計價應於15工作天內完成審核並付款予廠商。
90	0	依採購法規定，除契約另有約定外，工程採購之估驗計價應於15工作天內完成審核，並於接到廠商請款單據後15工作天內付款。
91	X	獨資商號承攬機關採購案，於履約過程中負責人變更，即構成採購法第65條所定之轉包。
92	X	依採購契約要項，採購標的於使用期間有由原供應廠商提供維修服務之必要者，其第1年使用期間之維修服務，以另案採購為原則。
93	0	依採購契約要項，採購標的於使用期間有由原供應廠商提供維修服務之必要者，其第1年使用期間之維修服務，以附於採購標的合併招標決標為原則。
94	X	採購標的之使用涉及政府規定之執照，其屬機關取得者，尚不得於契約約定由廠商代為取得。
95	0	採購標的之使用涉及政府規定之執照，其屬機關取得者，機關得於契約約定由廠商代為取得，並由機關負擔必要之費用。
96	0	獨資商號承攬機關採購案，於履約過程中負責人變更，如符合民法第305條所定「營業概括承受」之情形，則非屬採購契約要項第23點所稱契約轉讓，亦不構成採購法第65條所定之轉包。
97	X	依採購法主管機關訂定之統包工程採購契約範本，廠商投標時提出之建材或設備，其品牌或種類超過1家（種）時，除契約另有約定外，由廠商擇優使用。
98	0	依採購法主管機關訂定之統包工程採購契約範本，廠商投標時提出之建材或設備，其品牌或種類超過1家（種）時，除契約另有約定外，由機關擇優通知廠商使用。
99	0	機關於契約所定送達地點收受採購標的之時間，應於契約內訂明。其未訂明者，應於機關上班時間為之。
100	X	機關辦理採購，契約生效日期應為雙方共同完成簽約之日。
101	X	機關辦理採購，不得於契約約定履約貨品之包裝方式〈含每單位包裝之重量、包裝材料等〉，由廠商決定。
102	X	機關採購，契約價金係以總價決標，且以契約總價給付，工程標的中某項之實作數量較契約所定數量增加達百分之八，不得以契約變更增加該項契約價金，應由廠商完全吸收。
103	0	機關採購，契約價金係以總價決標，且以契約總價給付，工程標的中某項之實作數量較契約所定數量增加達百分之八，契約約定未逾增減百分比(3%)部分，由廠商自行吸收。

104	X	依採購法主管機關訂定之工程採購契約範本，逾期違約金之上限，以契約價金總額之百分之二十為原則。
105	O	依採購法主管機關訂定之工程採購契約範本，逾期違約金之上限，以契約價金總額之百分之十為原則。
106	X	機關工程採購契約應對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準，廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，但未達公告金額之工程採購不在此限。
107	O	機關工程採購契約應對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準，廠商並應執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任。
108	X	機關辦理採購，其查驗或驗收，不得於契約約定廠商就履約標的於一定場所、期間及條件下之試車、試運轉或試用等測試程序，以作為查驗或驗收之用。
109	O	機關辦理採購，其查驗或驗收，得於契約約定廠商就履約標的於一定場所、期間及條件下之試車、試運轉或試用等測試程序，以作為查驗或驗收之用。
110	X	機關辦理採購，契約文件所使用之度量衡單位，應以公制為準，契約不得另為約定。
111	X	機關辦理採購須至國外原廠辦理查驗或驗收，契約得約定機關查驗或驗收人員之旅費及生活費用，包括在契約價金內。
112	X	廠商依契約約定應履行之責任，得因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
113	O	廠商依契約約定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
114	X	機關辦理採購，履約期限明定以工作天計算。廠商如未依照契約所定履約期限竣工，其逾期違約金之日數計算，星期假日不計入。
115	O	機關辦理採購，履約期限明定以工作天計算。廠商如未依照契約所定履約期限竣工，其逾期違約金之日數計算，星期假日計入。
116	X	災害搶險搶修開口契約，其竣工期限不得以小時為單位，逾期違約金之計算亦同。
117	O	災害搶險搶修開口契約，其竣工期限得以小時為單位，逾期違約金之計算亦同。
118	X	災害搶險搶修開口契約，契約價金之結算方式，宜採總價結算。
119	O	災害搶險搶修開口契約，契約價金之結算方式，宜採實做實算。
120	X	依採購契約要項，機關辦理工程採購，契約所附供廠商投標用之數量清單，為廠商完成履約所須供應或施作之實際數量。
121	O	依採購契約要項，機關辦理工程採購，契約所附供廠商投標用之數量清單，其數量為估計數，不應視為廠商完成履約所須供應或施作之實際數量。
122	X	廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。包括採購法第68條權利質權而生之債權所造成之轉讓。
123	O	廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但不包括採購法第68條權利質權而生之債權所造成之轉讓。
124	X	機關採購契約，履約期間，因不可抗力或有不可歸責於廠商之事由者，得延長之；其事由半日者，仍以1日計。

125	0	機關採購契約，履約期間，因不可抗力或有不可歸責於廠商之事由者，得延長之；其事由未逾半日者，以半日計。
126	X	適用機關利用共同供應契約辦理採購，必須與共同供應契約訂約廠商另簽訂契約，以釐清權利義務關係。
127	0	適用機關利用共同供應契約辦理採購，無須與共同供應契約訂約廠商另簽訂契約。
128	X	依採購法主管機關訂定之勞務採購契約範本，廠商如僱用原派駐於機關之派駐勞工，並指派繼續在該機關提供勞務，無論其年資是否中斷，應重計該派駐勞工服務之年資，計算特別休假日數。
129	0	依採購法主管機關訂定之勞務採購契約範本，廠商如僱用原派駐於機關之派駐勞工，並指派繼續在該機關提供勞務而未中斷年資者，應溯自該派駐勞工在機關提供勞務之第1日併計該派駐勞工服務之年資，計算特別休假日數，以保障其休假權益。